SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2532255 - GO (2023/0459373-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	JOAO PAULO MATIAS GUIMARAES
ADVOGADO	:	GÊNESIS WILLIAM FERREIRA - GO039670
INTERES.	:	JOSE CARLOS RODRIGUES
ADVOGADOS	:	GUIOMAR HILÁRIO DOS SANTOS - GO010174
		RENNAN BONFIM CAVALCANTE DE LIMA SILVA - GO043928

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 479 DO CPP. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PLENÁRIO SEM JUNTADA PRÉVIA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. GOOGLE MAPS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 479 do CPP impõe a juntada, com antecedência mínima de três dias úteis, dos documentos e objetos que serão exibidos no plenário do Júri, como exceção ao art. 231 do CPP, a fim de evitar surpresa e assegurar contraditório e paridade de armas; a inobservância do prazo acarreta nulidade de natureza relativa, que exige demonstração de efetivo prejuízo.

2. A jurisprudência desta Corte reconhece que o uso do Google Maps, quando limitado a dados públicos e notórios (localização, distâncias e tempos de percurso), não afronta o art. 479 do CPP; contudo, a utilização de imagens para afirmar condições físicas do local em momento diverso

Documento eletrônico VDA60883703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2026. Código de Controle do Documento: a4a8f1ed-5132-4a0f-97b9-b331ea6f9f39

do fato, com potencial de influir no convencimento dos jurados, ultrapassa a mera visualização geográfica e demanda observância do tríduo legal, sob pena de nulidade relativa.

3. No caso concreto, a acusação exibiu, em réplica, imagens do Google Maps referentes aos anos de 2015 e 2018 para sustentar a inexistência de *guard rail* na rodovia à época do crime (2014), tendo a defesa arguido, oportunamente, a nulidade; a exibição inesperada, na fase final dos debates, impediu resposta técnica adequada e constituiu inovação probatória apta a surpreender a defesa e a influenciar o convencimento dos jurados.

4. Reconhece-se o prejuízo concreto, pois a prova técnico-geográfica foi introduzida sem a antecedência legal, a obstar o contraditório pleno e a produção de contraprova; não se aplica, na espécie, a orientação que admite o uso da ferramenta apenas para confirmar informações geográficas ostensivas. Mantida, por conseguinte, a anulação do julgamento do Júri por violação do art. 479 do CPP.

5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT).

Brasília (DF), 13 de outubro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Documento eletrônico VDA60883703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2026. Código de Controle do Documento: a4a8f1ed-5132-4a0f-97b9-b331ea6f9f39

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2532255 - GO (2023/0459373-4)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	JOAO PAULO MATIAS GUIMARAES
ADVOGADO	:	GÊNESIS WILLIAM FERREIRA - GO039670
INTERES.	:	JOSE CARLOS RODRIGUES
ADVOGADOS	:	GUIOMAR HILÁRIO DOS SANTOS - GO010174
		RENNAN BONFIM CAVALCANTE DE LIMA SILVA - GO043928

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 479 DO CPP. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PLENÁRIO SEM JUNTADA PRÉVIA. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. GOOGLE MAPS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 479 do CPP impõe a juntada, com antecedência mínima de três dias úteis, dos documentos e objetos que serão exibidos no plenário do Júri, como exceção ao art. 231 do CPP, a fim de evitar surpresa e assegurar contraditório e paridade de armas; a inobservância do prazo acarreta nulidade de natureza relativa, que exige demonstração de efetivo prejuízo.

2. A jurisprudência desta Corte reconhece que o uso do Google Maps, quando limitado a dados públicos e notórios (localização, distâncias e tempos de percurso), não afronta o art. 479 do CPP; contudo, a utilização

Documento eletrônico VDA60886923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:52
Código de Controle do Documento: ca05af42-edd1-463e-ac33-33ef03b431e1

de imagens para afirmar condições físicas do local em momento diverso do fato, com potencial de influir no convencimento dos jurados, ultrapassa a mera visualização geográfica e demanda observância do tríduo legal, sob pena de nulidade relativa.

3. No caso concreto, a acusação exibiu, em réplica, imagens do Google Maps referentes aos anos de 2015 e 2018 para sustentar a inexistência de *guard rail* na rodovia à época do crime (2014), tendo a defesa arguido, oportunamente, a nulidade; a exibição inesperada, na fase final dos debates, impediu resposta técnica adequada e constituiu inovação probatória apta a surpreender a defesa e a influenciar o convencimento dos jurados.

4. Reconhece-se o prejuízo concreto, pois a prova técnico-geográfica foi introduzida sem a antecedência legal, a obstar o contraditório pleno e a produção de contraprova; não se aplica, na espécie, a orientação que admite o uso da ferramenta apenas para confirmar informações geográficas ostensivas. Mantida, por conseguinte, a anulação do julgamento do Júri por violação do art. 479 do CPP.

5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS interpõe agravo regimental contra decisão monocrática de fls. 1.750-1.758, em que conheci do agravo para conhecer do recurso especial e nessa extensão, dar-lhe provimento para anular o julgamento realizado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Petrolina de Goiás - GO em virtude da violação do art. 479 do Código de Processo Penal.

O agravante sustenta, em síntese: a) inexistência de fatos novos ou de inovação probatória, porquanto as imagens exibidas retratavam o local do crime de modo contemporâneo à ocorrência do delito, tal como constava no laudo pericial de morte violenta acostado aos autos, que já mencionava o Google Maps como referência geográfica; b) a finalidade das fotografias era demonstrar, ao conselho de

Documento eletrônico VDA60886923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:52
Código de Controle do Documento: ca05af42-edd1-463e-ac33-33ef03b431e1

sentença, a inexistência do *guard rail* na rodovia à época dos fatos; c) ausência de necessidade de perícia técnica para demonstrar fato inexistente; d) não demonstração de efetivo prejuízo pela defesa.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida, de modo a negar provimento ao recurso especial defensivo (fls. 1.783-1.794).

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

Não obstante os argumentos ministeriais, o julgado monocrático deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

I. Contextualização

O agravado foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça, que negou provimento ao apelo. Transcrevo, no que interessa:

> Conforme relatado, João Paulo e José Carlos recorrem da condenação pelo homicídio qualificado pelo emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima. Alegam, em sede preliminar, violação ao disposto no artigo 479 do CPP, pelo fato de o representante do Ministério Público ter tido deferida a juntada e apresentação de documentos aos jurados, consistentes nas imagens do local do fato extraídas do serviço Google Maps, além da juntada da certidão de antecedentes criminais de José Carlos sema necessária antecedência. Com efeito, o art. 479 do CPP dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos que serão usados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo de 3 (três) dias úteis a contar do dia designado para o julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas. Na hipótese, a apresentação das imagens da localidade do fato impressas, extraídas do Google Maps, não ofendeu os citados princípios, pois aponta dados de localização já existentes nos autos, conforme se vê do laudo de exame pericial de local de morte violenta acostado na movimentação 1, arquivos 48/49. Vale dizer, a juntada de fotografias impressas da localidade do crime, usando a mesma coordenada geográfica já referida na perícia criminal, sem qualquer pretensão de infirmar depoimento de testemunha, não

Documento eletrônico VDA60886923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:52
Código de Controle do Documento: ca05af42-edd1-463e-ac33-33ef03b431e1

> viola o postulado da não surpresa ou impossibilita o contraditório, tampouco vulnera a paridade de armas, pois o Google Maps é ferramenta de domínio público, possibilitando sua utilização também pelos defensores, caso assim desejassem. Verifico, ademais, que a juntada das fotografias não teve o escopo de demonstrar situação fática não apurada nos autos, inovando em desfavor das teses defensivas. Pretendia apenas mostrar que após o crime a rodovia que margeia o local onde ocorreu o delito foi duplicada, circunstância que não se relaciona com os fatos concretos do processo, o que afasta de vez a alegada violação ao regramento previsto no artigo 479 do Código de Processo Penal. Aliás, sobre o uso do Google Maps em plenário, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "a ferramenta digital está disponível a qualquer tempo para qualquer pessoa, não havendo possibilidade de modificação, prévia ou posterior, a critério de quaisquer das partes para uso em casos específicos. Sendo assim, diante da impossibilidade de modificação do que já está posto ao domínio público, não há confronto do uso da ferramenta com o conteúdo da norma prevista no art. 479, parágrafo único, CPP" (AR Esp 1.310.858 – SE, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJ 24/08/2018). Igualmente, para a juntada dos antecedentes do apelante José Carlos, não se há falar em ofensa ao disposto no artigo 479 do CPP, sobretudo porque já havia nos autos certidão de antecedentes criminais dele, precisamente na movimentação 258. Portanto não precisava ser documentada e juntada com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis. Frisa-se, ademais, que ainda que houvesse nulidade pela juntada das fotografias extraídas do Google Maps e certidão de antecedentes criminais do apelante José Carlos, configuraria a relativa que, para ser declarada, exige prova de efetivo prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu a defesa dos apelantes.

II. Violação do art. 479 do CPP

O agravante alega que não houve violação do art. 479 do CPP, uma vez que inexistiram fatos novos ou inovação probatória, porquanto as imagens exibidas retratavam o local do crime de modo contemporâneo à ocorrência do delito, tal como constava no laudo pericial de morte violenta acostado aos autos, que já mencionava o Google Maps como referência geográfica, além de que a finalidade das fotografias era demonstrar, ao conselho de sentença, a inexistência do *guard rail* na rodovia à época dos fatos, em resposta à tese defensiva que, a seu ver, buscava atribuir ao local uma configuração atual e diversa da verificada em 2014.

Documento eletrônico VDA60886923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:52
Código de Controle do Documento: ca05af42-edd1-463e-ac33-33ef03b431e1

Ademais, aduz a ausência de necessidade de perícia técnica para demonstrar fato inexistente e de demonstração de efetivo prejuízo pela defesa, nos termos do entendimento consolidado desta Corte.

É sabido que, nos termos do referido artigo, a exibição de objeto ou a leitura de documento perante o Tribunal do Júri por quaisquer das partes pressupõe a sua juntada aos autos com a **antecedência mínima de três dias úteis** e que eventuais nulidades decorrentes da sua não observância são de natureza relativa a qual exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte (HC n. 174.006/MS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira – Desembargadora convocada do TJ/PE –, 6ª T., DJe 27/8/2012).

Trata-se de norma que excepciona a regra geral disposta no art. 231 do CPP, que disciplina que, "salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo". O escopo da norma especial, ao fim e ao cabo, é evitar surpresas aos litigantes perante os jurados, de forma a assegurar a todos o amplo conhecimento das provas existentes nos autos e a garantir tempo hábil à elaboração de eventual manifestação escrita.

Sobre o assunto inclusive, Guilherme de Souza Nucci esclarece que a previsão legal se destina a "evitar qualquer lesão ao princípio do contraditório, voltado a qualquer das partes, bem como da plenitude de defesa, particularmente concentrado no interesse do réu", de modo que, havendo sido apresentados para prévia ciência os documentos e objetos a serem utilizados em plenário, "nenhuma das partes será colhida de surpresa, de maneira a prejudicar sua linha de argumentação" (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 181).

Na sessão plenária, a defesa cumpriu com o seu dever previsto no art. 571, VIII, do CPP e **arguiu a nulidade tão logo a acusação requereu a apresentação de documentos não juntados no tríduo legal.** Transcrevo parte da ata de julgamento no que interessa (fl. 1.327, destaquei):

> Antes, porém, de iniciar a réplica, a representante ministerial pugnou, novamente, pela utilização de foto extraída do Google Maps relativa ao local do crime, descrito no laudo pericial constante às fls. 202/211, precisamente nos anos de 2015 e 2018, com vistas a demonstrar **que inexistia *quard rail* na pista à época do fato. Dada a palavra às defesas, discordaram**

Documento eletrônico VDA60886923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:52
Código de Controle do Documento: ca05af42-edd1-463e-ac33-33ef03b431e1

> **conjuntamente da apresentação da referida foto ao conselho de sentença, ao argumento de afronta o art. 479 do CPP. Argumentou que o fato ocorreu no ano de 2014 e que as fotos apresentadas do local, referem-se aos anos de 2015 e 2018.** Em seguida, foi decidido pela MM Juíza: "**A Representante do MPGO, nesta assentada, durante sua réplica, requer a apresentação de documento consistente em indicação geográfica (coordenadas de satélite 16,10881°S e 49,335298°0 - págs. 203 e 207 dos autos) e fotos obtidas junto ao serviço Google Maps do local do crime. As defesas manifestaram-se de forma contrária, sob o argumento de que tais documentos deveriam ter sido apresentados e informados nos autos no prazo do artigo 479 do CPP. Decido. Como se pode inferir dos autos, a acusação requereu a apresentação de fotos impressas da localidade do crime, com a mesma coordenada geográfica referida na perícia constante nos autos, mas relativas aos anos de 2015 e 2018, fotos estas que podem ser encontradas no aplicativo Google Maps. E neste contexto, entendo que esse documento, inclusive conforme já reconheceu o STF (ARE 1320574), não representa novidade apta a impedir o exercício da defesa pelo réu em Plenário, não constituindo situação que revele surpresa. Isso porque, como na hipótese, o documento em comento apenas revela dados de localização já existentes no próprio processo, conforme se nota da perícia técnica acostada: as informações apostas em tal documento, ora apresentado, coincidem com aquelas já expressas na ocasião da perícia, que também reflete foto e localização precisa do local do crime. Além do mais, não há infringência à paridade de armas, já que a defesa, igualmente, poderia fazer uso desse mesmo documento, o qual, repito, nada trouxe de novo para o exame da questão fática. Por tal razão, deve ser garantida a utilização dele pelo MPGO, sendo que a defesa, não se negue, tem plenas condições de eventualmente refutar tais dados no próprio Plenário".**

O acórdão de primeiro grau dispôs que as imagens da localidade do fato impressas, extraídas do Google Maps e apresentadas aos jurados, não ofenderam o teor do art. 479 do CPP, **pois apontavam dados de localização já existentes nos autos, conforme se vê no laudo de exame pericial de local de morte violenta acostado às fls. 233-242** (fls. 1.511-1.513):

> Alegam, em sede preliminar, violação ao disposto no artigo 479 do CPP, pelo fato de o representante do Ministério Público ter tido deferida a juntada e apresentação de documentos aos jurados, consistentes nas imagens do local do fato extraídas do serviço Google Maps, além da juntada da certidão de antecedentes criminais de José Carlos sema necessária antecedência.

Documento eletrônico VDA60886923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:52
Código de Controle do Documento: ca05af42-edd1-463e-ac33-33ef03b431e1

Com efeito, o art. 479 do CPP dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos que serão usados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo de 3 (três) dias úteis a contar do dia designado para o julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas.

Na hipótese, a apresentação das imagens da localidade do fato impressas, extraídas do Google Maps, não ofendeu os citados princípios, pois aponta dados de localização já existentes nos autos, conforme se vê do laudo de exame pericial de local de morte violenta acostado na movimentação 1, arquivos 48/49.

Vale dizer, a juntada de fotografias impressas da localidade do crime, usando a mesma coordenada geográfica já referida na perícia criminal, sem qualquer pretensão de infirmar depoimento de testemunha, não viola o postulado da não surpresa ou impossibilita o contraditório, tampouco vulnera a paridade de armas, pois o Google Maps é ferramenta de domínio público, possibilitando sua utilização também pelos defensores, caso assim desejassem.

Verifico, ademais, que a juntada das fotografias não teve o escopo de demonstrar situação fática não apurada nos autos, inovando em desfavor das teses defensivas. Pretendia apenas mostrar que após o crime a rodovia que margeia o local onde ocorreu o delito foi duplicada, circunstância que não se relaciona com os fatos concretos do processo, o que afasta de vez a alegada violação ao regramento previsto no artigo 479 do Código de Processo Penal.

Aliás, sobre o uso do Google Maps em plenário, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "a ferramenta digital está disponível a qualquer tempo para qualquer pessoa, não havendo possibilidade de modificação, prévia ou posterior, a critério de quaisquer das partes para uso em casos específicos. Sendo assim, diante da impossibilidade de modificação do que já está posto ao domínio público, não há confronto do uso da ferramenta com o conteúdo da norma prevista no art. 479, parágrafo único, CPP" (AR Esp 1.310.858 – SE, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJ 24/08/2018).

Igualmente, para a juntada dos antecedentes do apelante José Carlos, não se há falar em ofensa ao disposto no artigo 479 do CPP, sobretudo porque já havia nos autos certidão de antecedentes criminais dele, precisamente na movimentação 258. Portanto não precisava ser documentada e juntada com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

Frisa-se, ademais, que ainda que houvesse nulidade pela juntada das fotografias extraídas do Google Maps e certidão de antecedentes criminais do apelante José Carlos, configuraria a relativa que, para ser declarada, exige prova de efetivo prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu a defesa dos apelantes.

Nesse sentido, o STJ decidiu:

Documento eletrônico VDA60886923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:52
Código de Controle do Documento: ca05af42-edd1-463e-ac33-33ef03b431e1

> "PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONCLUSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA SER AFASTADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A violação ao art. 479 do CPP, conforme precedentes, acarreta nulidade relativa, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a documentação juntada aos autos, resultado de sindicância de atendimento hospitalar da vítima, no dia da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri não trouxe prejuízo para a defesa. Para se concluir de forma diversa do Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, vedado conforme o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AR Esp 744.187/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, D Je 13/04/2018)".

Logo, ausente violação ao artigo 479 do CPP, rejeitada a preliminar.

Segundo se depreende da leitura dos excertos acima, observa-se que a representante do Ministério Público quis demonstrar que, precisamente, nos anos de 2015 e 2018, época diferente da ocorrência dos fatos, inexistia *guard rail* (barreira que visa diminuir o impacto de um acidente em uma estrada, via rural ou em rodovias) na pista, o que **faz referência a fatos novos e desconhecidos que causaram surpresa aos defensores do agravante.**

A acusação não se resumiu a apontar a localidade dos fatos, o que poderia ser extraído das coordenadas de satélite, mas a informar ao corpo de jurados a inexistência de barreira na rodovia, o que poderia interferir diretamente na decisão do colegiado e afastar a tese sustentada pela defesa.

Importa registrar que o precedente citado pelo Ministério Público – ARE n. 1.320.574 do STF – não serve de amparo à conduta adotada. Aquele julgado autorizou a utilização do Google Maps como ferramenta para extrair informações de conhecimento público e notório, como distâncias e tempos médios de percurso entre pontos geográficos. **A hipótese dos autos é diversa: as imagens foram**

Documento eletrônico VDA60886923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:52
Código de Controle do Documento: ca05af42-edd1-463e-ac33-33ef03b431e1

utilizadas para demonstrar a configuração da rodovia em anos posteriores ao fato, matéria que demandaria perícia técnica e que, por sua natureza, não era de conhecimento geral dos jurados.

A jurisprudência desta Sexta Turma é firme de que a inobservância do prazo previsto no art. 479 do CPP enseja nulidade de natureza **relativa**, a exigir, para seu reconhecimento, a demonstração de **efetivo prejuízo** à parte que a suscita (*pas de nullité sans grief*). Nesse sentido:

> Independentemente de quem busque a anulação do veredito por ofensa ao art. 479 do CPP (seja a defesa, seja a acusação), o STJ exige a comprovação do prejuízo, que não pode ser presumido apenas porque o júri decidiu de maneira contrária à parte suscitante da nulidade (AgRg nos EDcl no AREsp n. 3.063.322/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/03/2026, DJe 09/03/2026).

O Ministério Público agravante tem razão ao sustentar que o *standard* probatório exigível é o da demonstração do efetivo prejuízo. Contudo, a questão que se coloca nos presentes autos não é puramente abstrata: é se, nas circunstâncias concretas do caso, a exibição das imagens em tréplica causou ou não prejuízo real e verificável à defesa.

O ponto central controvertido entre a acusação e a defesa em plenário não era, simplesmente, a localização geográfica do delito – informação que, de fato, já constava dos autos e que poderia ser extraída das coordenadas do laudo pericial. O litígio versava sobre as condições físicas da rodovia GO-080 no momento da prática delitiva, mais especificamente: se havia ou não *guard rail* separando as pistas de rolamento. A resposta a essa indagação tinha implicação direta sobre a plausibilidade da tese defensiva, segundo a qual o réu se deslocava para festejo diverso e não poderia se haver desviado de sua rota em razão das características físicas da via.

As imagens exibidas pela acusação na réplica datavam de 2015 e 2018 – anos posteriores ao fato de 2014. Embora o Ministério Público afirme que as fotografias mostravam a rodovia sem o *guard rail* (e que essa seria a situação contemporânea ao crime), a questão é que tal inferência não é autoevidente: a defesa não teve condições, naquela fase processual, de verificar a fidedignidade da

Documento eletrônico VDA60886923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:52
Código de Controle do Documento: ca05af42-edd1-463e-ac33-33ef03b431e1

correlação temporal entre as imagens e o estado da via à época do delito, nem de produzir contraprova técnica ou argumentativa adequada.

O prejuízo à defesa, na espécie, é patente: as imagens inovaram o conjunto probatório na fase final dos debates e impediram qualquer manifestação técnica da defesa sobre a adequação e a fidedignidade do material exibido, a influenciar diretamente o convencimento dos jurados acerca de questão geográfica relevante para a tese defensiva.

O argumento do Ministério Público de que não seria necessária perícia técnica para demonstrar fato inexistente (a ausência do *guard rail*) revela uma circularidade argumentativa: pressupõe exatamente aquilo que se pretende provar. Se a inexistência do *guard rail* em 2014 era ponto incontroverso e cognoscível dos autos, por que, então, foi necessária a exibição de imagens de anos posteriores ao delito para demonstrá-la em tréplica?

Este relator não desconhece a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal de que o Google Maps é ferramenta de domínio público, acessível a ambas as partes, o que, em regra, afasta a alegação de violação do art. 479 do CPP quando sua utilização se limita a confirmar informações geográficas já conhecidas. Nesse sentido, o ARE n. 1.320.574/STF e o AREsp n. 1.310.858/SE, mencionados tanto no acórdão do TJGO quanto nas razões do agravante, são pertinentes para situações em que a ferramenta serve apenas para visualizar localidades já referenciadas nos autos ou para aferir distâncias e tempos de percurso entre pontos conhecidos.

Todavia, o caso em apreço não se enquadra nesse padrão. As imagens não foram utilizadas para simplesmente localizar o ponto geográfico do crime, operação que, de fato, não exigiria antecedência, por ser de domínio público e não surpreender ninguém. As imagens foram utilizadas para retratar as condições físicas da rodovia em anos posteriores ao fato, com o fim de demonstrar a (in)existência de determinada estrutura física como dado relevante para a dinâmica do crime. Essa utilização extravasa a mera função localizadora do Google Maps e adentra o terreno da prova pericial indireta, sem que a defesa haja tido qualquer oportunidade de contestá-la adequadamente.

Documento eletrônico VDA60886923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:52
Código de Controle do Documento: ca05af42-edd1-463e-ac33-33ef03b431e1

Não por outra razão, a própria juíza-presidente, ao deferir o uso das imagens em plenário, o fez com a ressalva de que "a defesa tem plenas condições de eventualmente refutar tais dados no próprio Plenário" – reconheceu, assim, implicitamente, a natureza controversa da prova exibida. Mas a refutação *in loco*, sem acesso prévio ao material e sem tempo para análise técnica, não é o contraditório pleno que a Constituição e o CPP asseguram ao acusado.

O prejuízo à defesa, portanto, é concreto e identificável: foi surpreendida, na fase final dos debates, com prova de caráter técnico-geográfico sobre questão central à tese defensiva, sem nenhuma possibilidade de resposta qualificada.

Ressalte-se que o princípio da boa-fé processual e a vedação do *venire contra factum proprium*, invocados pelo órgão ministerial, não têm aplicação ao caso. A defesa não criou nem contribuiu para a nulidade; ao contrário, opôs-se tempestivamente à exibição das imagens já na assentada, segundo a ata de julgamento, de modo que cumpriu o dever de arguição oportuna do art. 571, VIII, do CPP.

Por fim, a alegação de que a tese defensiva seria "manifestamente inverídica" ou que a defesa buscava "iludir os jurados" não é matéria que possa ser apreciada por esta Corte Superior, vedada que está a reavaliação do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A análise aqui realizada restringe-se à questão de direito processual: se houve, ou não, violação do art. 479 do CPP apta a ensejar nulidade relativa com efetivo prejuízo à defesa.

III. Dispositivo

À vista do exposto, **nego provimento ao agravo regimental.**

Documento eletrônico VDA60886923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/10/2026 16:11:52
Código de Controle do Documento: ca05af42-edd1-463e-ac33-33ef03b431e1

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2023/0459373-4 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 2.532.255 / GO**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 02650578920148090122 201492650579 201802614962 26505789 26505789 20148090122 3722018

EM MESA JULGADO: 13/10/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **ROGERIO SCHIETTI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SÔNIA MARIA DE ASSUNÇÃO MACIEIRA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	JOAO PAULO MATIAS GUIMARAES
ADVOGADO	:	GÊNESIS WILLIAM FERREIRA - GO039670
AGRAVANTE	:	JOSE CARLOS RODRIGUES
ADVOGADOS	:	GUIOMAR HILÁRIO DOS SANTOS - GO010174 RENNAN BONFIM CAVALCANTE DE LIMA SILVA - GO043928
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO	:	JOAO PAULO MATIAS GUIMARAES
ADVOGADO	:	GÊNESIS WILLIAM FERREIRA - GO039670
INTERES.	:	JOSE CARLOS RODRIGUES
ADVOGADOS	:	GUIOMAR HILÁRIO DOS SANTOS - GO010174 RENNAN BONFIM CAVALCANTE DE LIMA SILVA - GO043928

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT).

Documento eletrônico VDA60859803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/10/2026 22:35:15
Código de Controle do Documento: DBA9584A-D7D4-4CBD-A93A-16B17DB9AA00